

1. Erbringt Ihre Organisation relevante Dienste oder Tätigkeiten innerhalb der Europäischen Union?

Kurze Beschreibung unter der Frage:

NIS2 setzt grundsätzlich eine Tätigkeit oder Dienstleistung innerhalb der EU voraus.

Tooltip:

Gemeint ist, ob Ihre Organisation innerhalb der EU-Leistungen anbietet oder dort tätig ist. Dazu zählen beispielsweise Dienstleistungen, Standorte oder Niederlassungen in einem EU-Mitgliedstaat.

2. Welcher EU-Mitgliedstaat ist für diese Prüfung hauptsächlich zuständig?

Kurze Beschreibung unter der Frage:

Für Deutschland ist ein vollständiges nationales Profil hinterlegt. Andere Staaten werden zunächst nach dem EU-Kern geprüft.

Tooltip:

Wählen Sie den EU-Mitgliedstaat aus, der hauptsächlich für Ihre Organisation zuständig ist. Häufig ist das der Staat, in dem sich der Hauptsitz oder die wichtigste Niederlassung befindet. Für Deutschland berücksichtigt der Check zusätzlich die nationalen Regelungen.

3. Welche der rechtlich definierten Einrichtungsarten treffen auf Ihre Organisation zu?

Kurze Beschreibung unter der Frage:

Wählen Sie alle passenden Tätigkeiten. Die Sektor-Titel dienen nur der Gruppierung; entscheidend ist die konkrete Einrichtungsart.

Tooltip:

Mit „Einrichtungsart“ ist nicht die Rechtsform wie GmbH oder AG gemeint. Entscheidend ist, welche konkreten Leistungen Ihre Organisation anbietet, beispielsweise Stromversorgung, Cloud-Dienste oder Rechenzentrumsbetrieb. Mehrere Einrichtungsarten können gleichzeitig zutreffen.

4. Woraus ergibt sich die Zuständigkeit dieses Mitgliedstaats?

Kurze Beschreibung unter der Frage:

Die Zuständigkeit richtet sich je nach Einrichtungsart nach Niederlassung, Dienstleistungsort, Hauptniederlassung oder EU-Vertreter.

Tooltip:

Je nach Tätigkeit gelten unterschiedliche Regeln dafür, welcher Staat zuständig ist. Entscheidend kann beispielsweise der Sitz einer Niederlassung, der Ort der Dienstleistung, die Hauptniederlassung oder ein benannter Vertreter innerhalb der EU sein.

5. Liegt eine besondere behördliche Einstufung Ihrer Organisation vor?

Kurze Beschreibung unter der Frage:

Gemeint sind formale Einstufungen durch einen Mitgliedstaat oder eine Benennung nach der CER-Richtlinie, nicht die eigene Einschätzung der Ausfallfolgen.

Tooltip:

Wählen Sie hier eine Einstufung aus, wenn eine Behörde oder ein EU-Mitgliedstaat Ihre Organisation ausdrücklich als besonders relevant eingestuft hat. Die eigene Einschätzung, dass ein Ausfall schwerwiegende Folgen hätte, reicht dafür nicht aus.

6. Wie viele Mitarbeitende hat die maßgebliche Unternehmenseinheit?

Kurze Beschreibung unter der Frage:

Verwenden Sie die nach der KMU-Empfehlung maßgebliche Jahresarbeitseinheitenzahl.

Tooltip:

Gemeint ist die für die Unternehmensgröße maßgebliche Zahl der Mitarbeitenden. Dabei können je nach Unternehmensstruktur auch verbundene Unternehmen oder Partnerunternehmen berücksichtigt werden. Wählen Sie „Unsicher“, wenn Ihnen die genaue Zahl nicht bekannt ist.

7. Wie hoch ist der maßgebliche Jahresumsatz?

Kurze Beschreibung unter der Frage:

Geben Sie den für die Größenbestimmung maßgeblichen Jahresumsatz an.

Tooltip:

Gemeint ist der Jahresumsatz, der für die Bestimmung der Unternehmensgröße berücksichtigt wird. Bei verbundenen Unternehmen oder Partnerunternehmen müssen möglicherweise weitere Umsätze ganz oder teilweise einbezogen werden.

8. Wie hoch ist die maßgebliche Jahresbilanzsumme?

Kurze Beschreibung unter der Frage:

Geben Sie die für die Größenbestimmung maßgebliche Jahresbilanzsumme an.

Tooltip:

Die Jahresbilanzsumme finden Sie in der Bilanz des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Bei verbundenen Unternehmen oder Partnerunternehmen müssen möglicherweise weitere Werte ganz oder teilweise berücksichtigt werden.

9. Beziehen sich die angegebenen Unternehmensgrößen auch auf verbundene Unternehmen oder Partnerunternehmen?

Angepasste Beschreibung unter der Frage:

Eine bloße Konzernzugehörigkeit entscheidet nicht über NIS2. Entscheidend ist, dass die Mitarbeiteranzahl und Finanzwerte korrekt ermittelt wurden.

Tooltip:

Gehört Ihre Organisation zu einer Unternehmensgruppe oder bestehen Beteiligungen an anderen Unternehmen, müssen deren Mitarbeiteranzahlen, Umsätze und Bilanzsummen möglicherweise ganz oder teilweise mitgerechnet werden. Entscheidend sind die korrekt ermittelten Gesamtwerte – nicht allein die Zugehörigkeit zu einem Konzern.

10. Gilt für Ihre Organisation ein vorrangiges oder sektorspezifisches Cybersicherheitsregelwerk?**Kurze Beschreibung unter der Frage:**

Diese Regelwerke ändern nicht automatisch die NIS2-Einstufung, können aber einzelne Pflichten ersetzen oder verlagern.

Tooltip:

Für bestimmte Branchen gelten bereits besondere Vorschriften zur Cybersicherheit. Diese können einzelne NIS2-Anforderungen ersetzen oder anders regeln. Die Organisation ist dadurch aber nicht automatisch von NIS2 ausgenommen.

11. Erbringt Ihre Organisation Leistungen für wesentliche oder wichtige Einrichtungen?**Kurze Beschreibung unter der Frage:**

Diese Antwort beeinflusst nur den separaten Hinweis zur indirekten Lieferkettenbetroffenheit.

Tooltip:

Gemeint ist, ob Ihre Organisation Produkte oder Dienstleistungen für Unternehmen erbringt, die selbst unmittelbar unter NIS2 fallen. Dadurch können Anforderungen über Verträge oder die Lieferkette an Ihre Organisation weitergegeben werden. Die Antwort ändert jedoch nicht automatisch Ihre gesetzliche Einstufung.

12. Fordern Kunden vertraglich Informationssicherheitsmaßnahmen oder entsprechende Nachweise?**Kurze Beschreibung unter der Frage:**

Vertragliche Anforderungen können eine indirekte Betroffenheit begründen, ändern aber nicht die gesetzliche Einstufung.

Tooltip:

Gemeint ist, ob Kunden von Ihrer Organisation bestimmte Sicherheitsmaßnahmen oder Nachweise verlangen. Beispiele sind Sicherheitskonzepte, Notfallpläne, Zertifizierungen oder ausgefüllte Sicherheitsfragebögen. Solche Anforderungen können durch die Lieferkette entstehen, machen Ihre Organisation aber nicht automatisch unmittelbar NIS2-pflichtig.